



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Sundsvalls tingsrätts dom 2025-10-24 i mål T 2609-23, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1988 [REDACTED]

Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Alina Andras
Advokatfirman Berggren & Stoltz KB

Motpart

BB [REDACTED], 1981 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Pontus Sjölund
Advokatfirman Thoms & Partners Handelsbolag

SAKEN

Umgänge

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om umgänge i punkten 2 på så sätt att CC:s [REDACTED], 2016 [REDACTED], och DD:s [REDACTED], 2020 [REDACTED], rätt till umgänge med BB [REDACTED] i närvaro av umgängesstöd upphävs.
2. BB:s [REDACTED] umgängesyrkande avslås.
3. I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 259541

Postadress
Box 170
851 03 Sundsvall

Besöksadress
Södra Tjörngatan 2

Telefon
060-18 68 00
E-post: hovratten.nedrenorrland@dom.se
www.hovrattenfordrenorrland.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

Det som hovrätten beslutat om gäller omedelbart, även om domen överklagas.

Det av hovrätten tidigare meddelade beslutet om inhibition gäller inte längre.

Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande och förordnar att sekretessbestämmelsen i 36 kap 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för de uppgifter som har lagts fram vid hovrättens huvudförhandling inom stängda dörrar och som gäller enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden. Samma sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig på identitetsuppgifterna i partsbilagan till denna dom.

Hovrätten fastställer Alina Andras ersättning enligt rättshjälpslagen till 62 834 kr, varav 48 780 kr avser arbete, 1 487 kr tidspillan och 12 567 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att CC:s och DD:s rätt till umgänge med BB ska upphävas.

BB har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. Han har för egen del yrkat att CC och DD ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

1. Varannan fredag, ojämna veckor, från skolan/förskolans slut till söndag kl. 18.00.
2. Videoumgänge onsdagar kl. 18.00.

AA har motsatt sig BB:s yrkande om umgänge.

BB har förklarat att han inte har något att invända mot ett mer begränsat umgänge än vad han har yrkat.

Hovrätten har genom beslut den 2 december 2025 beslutat att vidare verkställighet av punkten 2 i tingsrättens dom (rätt till umgänge) tills vidare inte får ske. Hovrätten har i samma beslut gett prövningstillstånd.

UTREDNINGEN M.M. I HOVRÄTTEN

Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i tingsrätten. Parterna har även åberopat i huvudsak samma bevisning som vid tingsrätten. De videoinspelade förhören från tingsrätten har spelats upp.

AA har därutöver i hovrätten åberopat följande: beslut om placering på HVB beträffande samtliga barn, orosanmälan 251021, beslutsunderlag 260211, BBIC-uppdrag 260305, utdrag ur beslut 260319, utdrag ur mail och SMS mellan parterna från november 2025 till februari 2026, journalanteckningar från 251023, 260128 och 260409.

BB har i hovrätten åberopat mail mellan ombuden och SOL-utredning.

Tilläggsförhör har hållits med AA och BB. Parterna har berättat i huvudsak följande.

AA: Hon såg HVB-placeringen i november 2025 som en chans för henne och barnen att få traumabehandling och få läka. Tyvärr avbröts placeringen efter ett fåtal dagar på grund av att EE fick stora utbrott. När de kom hem fick CC och DD bo hos mormor och morfar. Hon träffade dem sällan. CC ville komma hem, han fick svåra ångestattacker och hade svårt att andas. Den 3 februari 2026 jourhemsplacerades EE. CC och DD kunde därmed flytta hem. CC har kunnat återgå till skolan men har haft det jobbigt med oro, ångest och koncentrationssvårigheter. Det är jobbigt för CC att EE inte längre bor hemma, han förstår inte varför och saknar EE mycket. Den 9 april påbörjades familjebehandling för CC. Syftet är att han ska få hjälp att förstå allt som familjen gått igenom. När läget blivit mer stabilt, lugnt och tryggt ska han få gå vidare till traumabehandling hos BUP. Han uppvisar symptom för PTSD. Både läkare och psykolog har bedömt att han är i behov av traumabehandling. Om det är PTSD riskerar han att försämrats om umgänget fortsätter. Hon har inte berättat för CC, i syfte att skydda honom, att hans pappa är dömd för brott mot honom. Han saknar sin pappa och är arg och frustrerad för att han inte får träffa honom. DD var nedstämd på förskolan efter flytten till mormor och morfar, frågade ofta vem som skulle hämta honom och ville att det skulle vara mamma. Personalen på förskolan märkte att han blev lugnare när han fick flytta hem till henne. DD vet inte heller om att hans pappa är dömd för brott mot barnen. Han uppvisar inga symptom för PTSD nu, men kan komma att göra det längre fram när han känner sig trygg igen. Han har inte blivit utsatt själv av sin pappa eftersom han är minst, men han har bevittnat mycket våld. Han pratar sällan om pappa. Våldet har normaliserats och de har alla behov av behandling. BB tycks nu ta mer ansvar för det som hänt, dock inte fullt ut, jämfört med vad han gjorde i tingsrätten. Han behöver under tiden hon och barnen får traumabehandling fortsätta att arbeta med sig själv. Både FF och de samtal på Stödcentrum som han deltagit i saknar inriktning mot barn. Han behöver ett

mer långtgående förändringsarbete för att t.ex. klara stress i vardagen som kan uppstå när man tar hand om barn. Det är idag oklart hur han fungerar i sådana situationer. Umgänge kan bli aktuellt längre fram i tiden när samtliga har fått de behandlingar de behöver. Familjebehandling ska troligen pågå under våren och sommaren. Barnens psykiska hälsa måste vara stabil innan umgänge blir aktuellt. Det måste ske i en takt som barnen klarar av. CC och DD har båda beviljats kontaktfamilj för att de ska kunna få göra någon aktivitet och för att hon själv ska få avlastning och kunna fokusera på sin egen traumabehandling som påbörjats den 26 januari.

BB : Umgänge skulle vara positivt för barnen. Han vill hjälpa barnen att läka, och det är omöjligt om de inte får ha kontakt. Han vill få förklara för dem att de inte har någon skuld i det som har hänt. Han kan tänka sig att ha kontakt med dem på vilket sätt som helst. Han har sökt hjälp och hänvisades då av socialtjänsten till Stödcentrum. Han har gått på 13 samtal där. Insatsen är pågående. Han vill hitta en väg framåt, och i detta ingår att han måste fortsätta att arbeta med sig själv. Arbetet är också nödvändigt för att han ska kunna bli en så bra pappa som möjligt för sina barn. Samtalen liknar FF-programmet på så sätt att de pratar om mönster, verktyg och metoder. Han har fortsatt att vara helt öppen och ärlig i samtalen. Han har idag mycket lättare att mentalisera utifrån barnens och även AA:s perspektiv. Efter inhibitionsbeslutet i december har han känt sig deprimerad på nytt och tog då kontakt med sjukvården. Det blev inte lika illa som förut eftersom han nu hade lättare att be om hjälp. Skulle han må dåligt igen kan han ta hjälp av sjukvården. Hans personliga förhållanden med arbete, bostad och särbo har inte förändrats efter tingsrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

I samband med en lagändring den 1 januari 2025 gjordes ett tillägg i 6 kap. 15 § första stycket föräldrabalken som markerar att det är barnets bästa som avgör om ett barn bör ha umgänge med en förälder. Utgångspunkten är dock fortfarande att barnet har behov av båda sina föräldrar och därmed behov av umgänge med den förälder som barnet inte

bor tillsammans med. Lagändringen tydliggör dock att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna aldrig kan väga tyngre än att barnet inte ska riskera att fara illa (se prop. 2024/25:10 s. 16–17, 22 f., 75–78).

När det gäller bedömningen av riskerna för barnet att ha umgänge med en förälder bör den göras i två steg. Först bör det konstateras om en risk i ett visst hänseende föreligger och därefter hur stor risken är och om den kan hanteras. Riskbedömningen ska grundas bland annat på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter. Beträffande tidigare inträffade händelser och andra omständigheter som talar för eller emot att det finns en framtida risk för att barnet far illa gäller det beviskrav som normalt tillämpas i tvistemål. När det klarlagts vilka omständigheter som prövningen ska grundas på, ska en bedömning göras av i vilken utsträckning dessa sammantagna talar för att det finns en framtida risk för att barnet kommer fara illa. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. Men om prövningen leder fram till slutsatsen att det finns en beaktansvärd risk för att barnet kommer fara illa vid umgänge med en förälder och att den risken inte i tillräcklig grad kan minskas genom att formerna för umgänget anpassas, utgör det som utgångspunkt hinder mot umgänge med föräldern i fråga (se prop. 2024/25:10 s. 19 och 75-76 och rättsfallet NJA 2023 s. 1018).

Hovrättens bedömning

Hovrätten konstaterar att de brott BB har begått mot barnen visserligen inte har begåtts i närtid. Tingsrätten har i sin dom konstaterat att det finns mycket som talar för att BB inte fullt ut tar ansvar för sina handlingar. Vidare har tingsrätten bedömt att det inte finns stöd för att BB har genomfört ett förändringsarbete som omfattar en djupare förståelse för barnens situation, vad de varit med om och hur det kan påverka dem på kort och på lång sikt. BB har i hovrätten berättat att han i tiden efter tingsrättens dom på eget initiativ har tagit kontakt med Stödcentrum, och att han där hittills gått på 13 samtal. Hovrätten ser ingen anledning att ifrågasätta BB:s uppgifter kring det förändringsarbete

som han genomför och den förmåga att se brotten utifrån barnens perspektiv som han menar att han har idag. Utifrån BB:s uppgifter, och den riskbedömning som enligt ovan ska göras, bedömer hovrätten att risken för att barnen ska utsättas för våld eller annan kränkande behandling vid umgänge har minskat. Med hänsyn till vad som kommit fram om BB:s tidigare agerande över lång tid är dock denna risk sådan att den bör beaktas när hovrätten överväger frågan om umgänge. Vidare ska hovrätten även beakta de konsekvenser ett umgänge i nuläget kan få för barnens mående i allmänhet.

När det gäller CC framgår av de i hovrätten åberopade handlingarna bl.a. att CC har en remiss till BUP för att genomföra traumabehandling men att sådan behandling inte varit möjlig att påbörja på grund av hans dåliga mående. Det framgår vidare att CC först ska gå i familjebehandling genom socialtjänstens försorg och att nödvändig behandling inte varit möjlig att genomföra så länge umgänge med BB har skett. Vid en riskbedömning bedömer hovrätten, utifrån vad som framkommit av handlingarna, att risken för att CC far illa vid umgänge fortfarande finns kvar, även om den minskat, och att denna risk väger tyngre än hans rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Hovrätten bedömer därför att det inte kan anses vara till CC bästa att för närvarande fastställa någon rätt till umgänge, oavsett form, med BB.

För DD är situationen till viss del en annan, eftersom han inte varit utsatt för våld av BB och inte uppvisat några direkta symptom som skulle kunna påvisa PTSD. Av utredningen i målet framgår dock att även DD är i behov av familje- och traumabehandling och att det faktum att umgänget med BB stoppades i november 2025 utgjorde en skyddsfaktor för honom. Även i DD:s fall bedömer hovrätten att risken för att han kan komma att fara illa vid ett framtida umgänge finns kvar och att den väger tyngre än hans rätt till en god och nära kontakt med BB. Med hänsyn till det nu anförda anser hovrätten att det inte är till DD:s bästa att för närvarande förordna om rätt till umgänge med BB.

Det nu sagda innebär att hovrätten kommer fram till slutsatsen att det inte för något av barnen ska förordnas om rätt till umgänge med BB , inte heller videoumgänge. Hovrätten ändrar således tingsrättens dom och upphäver CC:s och DD:s rätt till umgänge med BB . Hovrätten avslår också BB:s yrkanden om umgänge.

Ersättning

Alina Andras har begärt ersättning för 38,8 timmars arbete. Hovrätten anser att den nedlagda tiden framstår som väl tilltagen. Den fråga som hovrätten haft att pröva har varit betydligt mer begränsad än i tingsrätten. Detta har dock inte avspeglats i Alina Andras processföring. Hon får i stället anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 30 timmars arbete.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast **onsdagen den 27 maj 2026**.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Petra Sjölen Kruse och Susanna Landström, referent, tf. hovrättsassessorn Alice Lavin Hållander samt nämndemännen Håkan Englund (skiljaktig) och Lena Ålander.

Skiljaktig mening, se nästa sida.

Skiljaktig mening

Nämndemannen Håkan Englund är skiljaktig och anför följande. Jag anser att CC ska ha rätt till umgänge med DD i enlighet med dennes yrkande, dock att umgänget under en inledande period av sex månader ska ske i närvaro av umgängesstöd. Skälen för detta är i korthet att våldshändelserna ligger flera år tillbaka i tiden och BB har därefter genomgått ett omfattande förändringsarbete. Det föreligger därför inte längre någon beaktansvärd risk för att barnen ska fara illa vid ett framtida umgänge. Barnen har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Jag anser därför att barnen ska ha rätt till umgänge med BB enligt ovan. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.



SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Tvistemål

DOM
Meddelad i Sundsvall
2025-10-24

Målnummer
T 2609-23

PARTER

Kärande

AA [redacted], sekretess på personnummer, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Alina Andras
Advokatfirman Berggren & Stoltz KB

Svarande

BB [redacted], 1981 [redacted]

Ombud: Advokat Pontus Sjölund
Advokatfirman Thoms & Partners Handelsbolag

SAKEN

Vårdnad, boende och umgänge med barn

DOMSLUT

1. AA [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 2016 [redacted], EE [redacted], 2018 [redacted], och DD [redacted], 2020 [redacted].

2. CC [redacted], 2016 [redacted], och DD [redacted], 2020 [redacted], ska ha rätt till umgänge med BB [redacted] i närvaro av ett av Sundsvalls kommun utsett umgängesstöd från den 27 oktober 2025 (vecka 44). Umgänget ska utövas mellan kl. 12.30–14.00 varannan torsdag (ojämna veckor), i socialtjänstens lokaler på [redacted] eller på annan tid och plats som organisationen för umgängesstöd bestämmer och ska pågå längst till och med den 27 april 2026.

3. BB:s [redacted] umgängesyrkande angående EE [redacted], [redacted] avslås.

4. Med upphävande av samtliga tidigare meddelade interimistiska beslut förordnar tingsrätten att vad som har bestämts enligt punkterna 1–3 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

5. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter som lagts fram under förhandlingen inom stängda dörrar som avser enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden. Detta omfattar även personuppgifterna i partsbilagan till tingsrättens dom

6. Tingsrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen till advokat Alina Andras med 113 342 kr, varav 88 499 kr för arbete och 2 175 kr för tidsspillan. Av beloppet utgör 22 668 mervärdeskatt.

BAKGRUND

AA och BB har tillsammans barnen CC, EE och DD. De är födda 2016, 2018 och 2020. AA och BB separerade våren 2023 men fortsatte att bo tillsammans i den gemensamma bostaden fram till den 29 augusti 2023 då AA flyttade till annat boende med barnen. Under hösten 2023 levde AA med skyddade adressuppgifter och barnen träffade sin pappa några gånger i närvaro av ytterligare någon anhörig. BB beviljades i beslut av tingsrätten i början av 2024 ett umgänge som innebar att barnen hade rätt att träffa honom varannan torsdag tillsammans med umgängesstöd. Det har också haft ett videomöte en gång per vecka. För EE har hans umgänge med BB begränsats i två omgångar genom beslut som tingsrätten har fattat. Det sista fysiska umgänget mellan dem ägde rum den 14 mars 2024 och videoumgänget upphörde i januari 2025. EE har därför inte haft något umgänge med sin pappa sedan slutet av januari 2025 medan umgänget för CC och DD har fort-

satt utan avbrott. I november 2024 blev BB dömd för barnmiss-handel i tre fall och barnfridsbrott i två fall. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med föreskrift om att genomföra behandlingsinsatsen FF. I målet finns även en vårdnads-, boende- och umgängesutredning som är daterad den 2 december 2024.

Föräldrarna är numera eniga om att barnen ska bo hos AA men oeniga beträffande vårdnad och umgänge.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

AA

AA har i första hand yrkat att vårdnaden om CC, EE och DD ska tillkomma henne ensam.

För det fall tingsrätten beslutar att vårdnaden ska tillkomma parterna gemensamt har hon i andra hand yrkat att CC, EE och DD ska bo tillsammans med henne.

AA bestrider BB samtliga yrkanden, såväl vårdnads som umgängesyrkanden. För det fall tingsrätten beslutar att umgänge ska ske utan umgängesstöd, ska hämtning och lämning i första hand ske på förskola/skola och i andra hand utanför ICA Maxi Stormarknad.

AA har även yrkat att tingsrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

BB

BB har motsatt sig AA:s yrkande om ensam vårdnad och har för egen del yrkat att den gemensamma vårdnaden ska bestå.

BB har medgett AA:s yrkande om att CC, EE och DD ska bo tillsammans med AA.

BB har yrkat att CC, EE och DD ska ha rätt till umgänge med honom varannan fredag, ojämna veckor, från skolan/förskolans slut till söndag klockan 18.00.

BB har även yrkat att tingsrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

AA

Hon gör gällande att BB är olämplig som barnens vårdnadshavare och umgängesförälder på grund av det våld han utsatt henne och barnen för samt det psykiskt instabila måendet. Vidare kan de inte samarbeta eller fatta gemensamma beslut eftersom hon är rädd för honom. BB har inte heller mottagit något riktat stöd och har därför inte nått någon varaktig förändring eller förbättring i sin föräldraförmåga. Det behandlingsprogram som BB har genomfört har ingått som en påföljd för de brott som han dömts för. Även om BB har nått insikter och utvecklats positivt så är det oprövat i relation till barnen. Med hänsyn till EE och hans dåliga mående vore det direkt skadligt om han måste träffa sin pappa. I vårnads-, boende- och umgängesutredningen finns stöd för ensam vårdnad och att barnen inte ska träffa BB.

Det var när barnen kom in i treårsåldern som BB:s beteende förändrades. Han hade en hård uppfostringsstil, kunde inte tygla sitt humör och det förekom olika typer av våld. Hon tyckte att han ställde krav på barnen som inte var realistiska i förhållande till deras ålder. Han har knuffat dem, hållit hårt i dem och även hållit fast deras huvuden på ett speciellt sätt. Det förekom hot på olika sätt t.ex. att de inte fick komma in i huset eller att de skulle vara kvar på sina rum. Han har skrikit på dem och på henne och använt nedvärderande ord. Vid ett tillfälle såg hon att han puttade CC men när CC tog upp det med honom så svarade han att CC ljög. För henne blir detta svårt att reda ut för ett

barn. Barnet kan inte lita på sin upplevelse och blir sviken på två olika sätt.

BB har också varit en bra förälder men det har varit påfrestande att leva med att inte veta när utbrotten ska komma. Vid flera tillfällen har hon försökt att få honom att söka hjälp. I samband med en orosanmälan från förskolan 2022 tackade hon ja och BB nej till familjebehandling. Sommaren 2023 påbörjande BB samtal med socialtjänsten för att få stöd i föräldrarollen. Dessa samtal pågick under ca ett år men fick avbrytas eftersom han inte var mottaglig för en familjebehandling.

Hon har varit rädd för att ta steget mot en separation och riskera att barnen skulle vara ensamma med sin pappa varannan vecka. Anledningen till att hon började filma olika händelser var för att kunna bli trodd. Antalet inspelningar med våldsinslag visar att det förekommit ofta. Som hon minns ökade våldet under åren och det har varit fråga om flera gånger i månaden och varje vecka. Hennes samtal med socialtjänsten har gett henne en förståelse av hur fel allt har varit och hur långt det hade gått. Nu i efterhand förstår hon också att hon befunnit sig i en förnekelsefas.

När hon blev varse att skolan hade gjort en orosanmälan så tog hon sitt skyddsansvar och lämnade hemmet tillsammans med sina barn. Detta var i slutet av augusti 2023. Sedan dess lever hon med skyddade personuppgifter. Hon har polisanmält honom för brott mot henne men de flesta är nu nedlagda. Hon känner idag en stor skuld och skam över det som barnen har blivit utsatta för. Hon känner också en oro för hur barnen har haft det när hon jobbat kvällar och helger och barnen har varit ensamma med BB.

Hon medverkade till att barnen kunde börja träffa sin pappa i oktober 2023. Hon hyser ingen tvekan om att han älskar barnen och de honom med vissa reservationer. Till en början tillät hon bara skyddade umgängen. Umgängena kunde då genomföras tillsammans med någon till föräldrarna nära anhörig eller med umgängesstöd. BB har trots hennes skyddade adressuppgifter och kontaktförbud ändå sökt upp henne. Det har gjort henne rädd. Vid några tillfällen har hon känt att hon inte haft något annat val än att låta honom träffa barnen.

EE har i förskolan och även till andra myndighetspersoner berättat om att hans pappa har använt våld mot honom. Enligt förskolan har det hänt vid flera tillfällen och han har då varit väldigt tydlig i sin beskrivning av vad som har hänt. EE har varit mest utsatt men även CC har varit utsatt för våld. CC har också berättat om vad han varit med om för andra. EE mår idag mycket dåligt och har haft flera utbrott både hemma och i skolan. EE har en pågående vårdkontakt med BUP och han har påbörjat en traumabehandling. Tyvärr har EE:s behandling blivit pausad eftersom han har mått för dåligt för att den ska kunna fortsätta. Enligt BUP måste EE ha en lugn och stabil livssituation för att behandlingen ska kunna fortsätta. Hon är också orolig för att CC bär på mycket och har större behov av hjälp än man tror. För DD har det handlat om att han varit närvarande och kunnat se och höra vad som har hänt. Alla barnen uttrycker saknad av sin pappa men de är också rädda. Det blir motstridiga känslor för dem som de har svårt att förstå.

På grund av EE:s dåliga mående var det nödvändigt att stoppa det fysiska umgänget mellan honom och BB och senare även videoumgänget. EE har tydligt visat att han både före och efter umgängen med sin pappa inte mått bra. Hon kan inte hjälpa CC och DD med deras videoumgänge och samtidigt hålla EE utanför detta. Några gånger har hon tagit hjälp av sin mamma för att videoumgänget med CC och DD ska kunna genomföras. Detta är dock inte en hållbar lösning på sikt.

De förbättringar BB har uppnått genom frivårdens Predovprogram är oprövade i relation till barnen. BB har helt enkelt inte genomfört någon behandling som inkluderar barnen och ett barnperspektiv. Han måste inför barnen stå för vad han har gjort och kunna bemöta dem i deras upplevelser för att de ska kunna läka. Det finns stora risker för barnen om de ska ha egna umgängen med BB. Det kan ifrågasättas om han verkligen lärt sig att inte reagera med ilska och våld när det är ett beteendemönster som han tillämpat tidigare och under flera år.

BB

BB gör gällande att han är lämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder.

Han har gjort felaktiga vägval i livet och erkänner att han har behandlat sina barn illa. Under de senaste två åren har han tagit emot all form av behandling och gjort allt han har kunnat för att bli en bättre person. Han är dömd för ett antal brott och det finns även andra situationer som han inte har hanterat på ett bra sätt. Han har varit arg på barnen och betett sig olämpligt. Några andra brott än de han är dömd för har han inte gjort sig skyldig till. Han har inte heller begått något brott mot AA eller uttryckt sig otrevligt mot henne. Det handlar inte om många tillfällen under åren som han gått över gränsen men det stämmer att det började när barnen kom in i tre-fyraårsåldern. Det våld som beskrivs i olika handlingar är överdrivet och stämmer inte med verkligheten.

När det gäller EE har han hållit en hand mot hans bröst, inte mot hans hals, och han tror inte att EE fick ont av detta eller att någon skada uppstod. När DD frågade honom om han hade slagit EE svarade han nej för han anser att han inte har slagit honom.

När han och AA levde tillsammans med barnen kände han sig stressad och pressad. Det var arbetet, ekonomin, huset, bilarna och att han och AA hade en dålig relation. Han borde ha förstått att han mådde dåligt och sökt hjälp för detta. Men vid den här tiden saknade han den insikten. Det stämmer att han haft höga krav på barnen men det har inte varit av illvilja. Han har också haft orimliga krav på sig själv. Filmerna är djupt traumatiska för honom att ta del av. Det är inte försvarligt att höja rösten, hålla fast barnen, sätta sig över dem och vara så burdus som han har varit. Han känner en stor skuld och sorg över hur det har blivit och är ledsen för barnens skull samt sörjer att han nu helt har förlorat den goda kontakten som han haft med sina barn. För honom är det också viktigt att barnen inte ska känna någon skuld.

När AA försvann med barnen förstod han ingenting och fick inte reda på något. Det går inte att förklara men det var en chock när barnen var borta. Han drabbades omgående av en krisreaktion och betedde sig inte rationellt. Det var i det tillståndet som han skrev otrevliga meddelanden till AA. Han sökte inte kontakt med barnen utan ville bara veta var de fanns. Det gick så långt att han inte såg någon framtid i sitt liv. Med stöd av anhöriga och vården fick han hjälp med sitt mående och allteftersom har han börjat må bättre och bättre. Efter årsskiftet 2023/2024 återgick han till sitt arbete och han kunde börja umgås med sina barn mer regelbundet.

Han gick på föräldrastödjande samtal från sommaren 2023 till sommaren 2024. Han står för det han har gjort men kan inte ställa sig bakom beskrivningar som inte är riktiga. När han inte accepterade allt som socialtjänsten förde fram så resulterade det i att han inte fick fortsätta med samtalen. Socialtjänstens uppfattning var att det inte var meningsfullt. Det var då det bestämdes att han i stället skulle genomföra Predovprogrammet. Programmet är KBT-baserat och består av drygt 30 behandlingstillfällen. Han har nästan genomfört hela programmet och de har pratat och haft övningar inom flera områden. Det har handlat om att lära känna sig själv, egna triggers och ge sig själv nya verktyg för att kunna hantera svåra situationer. För honom har programmet betytt mycket och han har lärt sig mycket om sig själv, sitt beteendemönster och alternativa sätt att hantera svåra situationer. Han har nu fått en mycket mer nyanserad uppfattning av våldsbegreppet och förstår att det finns olika typer av våld.

Under umgängen har det fungerat bra med alla tre barnen. Det framgår av umgängesrapporterna. Att EE inte har mått bra före och efter umgängen är uppgifter som enbart bygger på vad AA har berättat. Så är det också med uppgifter som kommer från socialtjänsten och BUP, de utgår från AA:s problembeskrivning. Det går inte att dra några slutsatser om vad som ligger bakom EE:s utbrott. Det kan vara trauma, att han har en NPF-diagnos eller något annat. Trots att umgänget mellan honom och EE har upphört har

ändå EE:s dåliga mående fortsatt och på sistone blivit allt sämre. Den koppling som görs till deras umgänge är på intet sätt bevisad. Han vill att umgänget med EE ska återupptas så att han kan få möjlighet att hjälpa honom. CC och DD har gett uttryck för att de vill fortsätta att träffa honom och deras umgängen fortsätter att fungera bra. Han har hittills inte haft möjlighet att prata mer ingående med CC om det våld som han har upplevt. Ett sådant samtal kräver att han kan sitta i lugn och ro och bara prata med honom utan att behöva tänka på tiden. Det är något som inte går att ordna under rådande omständigheter. Han skulle självklart vilja ha egna umgängen med alla tre barnen. Den lokal de vistas i har begränsningar och de får inte ens gå ut och spela fotboll på gräsmattan utanför lokalen. Detta umgänge har nu pågått i 1,5 år. Om han skulle beviljas umgängen utan umgängesstöd så har han flera anhöriga och även sin särbo som kan stötta och hjälpa till.

Han skulle också vilja att AA informerade honom om barnen i större utsträckning. Den omständigheten att barnen lever med skyddade personuppgifter gör att han har svårt att få information. Han är rädd för att detta leder till att han får en begränsad insyn i barnens liv och att de kommer att glida ifrån varandra.

Det finns en risk att AA har lagt till uppgifter som inte stämmer eller är överdrivna. Det går inte att bortse från att hon kan ha gjort det för att nå framgång i denna process. I utredningar och underlag från socialtjänsten och även från vården finns det tydliga tecken på att innehåll och slutsatser inte alltid är objektiva. Det har t.ex. visat sig att journalanteckningar har maskats utan stöd i lag och till fördel för AA.

BEVISUPPGIFTER

AA

Hon har åberopat fritt partsförhör med sig själv och vittnesförhör med sin mamma GG och med familjebehandlare HH.

Hon har som skriftlig bevisning åberopat följande. Snabbupplysningar, vårdnads-, boende- och umgängesutredning, komplettering av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen, yttranden avseende umgängesstöd, yttranden från familjerätten, åklagarens beslut om att lägga ned förundersökning, SoL-utredning avseende EE , delar av SoL-utredning avseende CC och DD , meddelanden mellan parterna under åren 2019–2025, bilder och redogörelser efter utbrott efter umgänge, anteckning från BUP, orosanmälningar från BUP, skola, ambulans, akuten och förskola, beslut om kontakt-förbud, BBiC-utredning, Sundsvalls tingsrätts dom i B 2242-24, flertal utdrag från öppenvårdsjournaler, överklagande av brottmålsdom samt åklagarens anslutningsöverklagande, PM avseende filmer från förundersökningen, utdrag ur förundersökning, beslut om sekretessmarkering, utdrag ur tilläggsprotokoll, filmer och ljudfiler, fotografier avseende när filmerna och ljudfiler är skapade, sms mellan AA och familjebehandlare, odaterad bild på grepp om käke/hals, läkarintyg och journaler avseende AA , uppdrag till familjebehandlare, utdrag ur familjebehandlares journaler, bedömning från ortopedern, polisanmälan om misshandel av AA , utlåtande BUP, utdrag från umgängesjournaler och Socialstyrelsens beskrivning av KIBB.

BB

Han har åberopat fritt partsförhör med sig själv och vittnesförhör med sin syster II och sin särbo JJ .

BB har uppgett att delar av den bevisning som AA åberopat är ostridig. Åklagarens beslut den 10 november 2023, beslut om kontaktförbud mellan 4 september 2024–3 februari 2025, BB överklagande av brottmålsdomen, samt åklagarens anslutningsöverklagande och åklagarens nedläggningsbeslut den 3 oktober 2024.

Han har som skriftlig bevisning åberopat följande. Meddelanden med umgängesstödjare, utdrag ur umgängesjournaler, utdrag ur öppenvårdsjournal avseende föräldrastöd, utdrag ur hälsocentralens journal, registerutdrag från frivården,

Sundsvalls tingsrätts beslut i Ä 3195-24, skrivelser från individ- och arbetsmarknadsförvaltningen avseende att inte verkställa umgänge för EE och inte verkställa samarbetssamtal, e-post mellan advokat Sjölund och socialsekreterare, begäran om att ta del av handlingar, maskade journalanteckningar och omaskade journalanteckningar, samt Socialstyrelsens beskrivning av FF.

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, 6 kap. 2 a § föräldrabalken, FB. Den ändring i bestämmelsen som gäller från den 1 januari 2025 innebär att risken för att barnet far illa får en särskilt framträdande plats vid bedömningen av barnets bästa. Den markerar också att andra hänsyn, bl.a. behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, är underordnade risken för att barnet far illa (prop. 2024/25:10 s. 75). I förarbetena påpekas att med införandet av våld i den nya bestämmelsen avses inte bara fysiskt våld utan alla former av våld.

Våld kan handla om bestraffningar av olika slag för något som ett barn har gjort eller för något som det inte har gjort. Att hålla fast barnet, påkalla rumsarrest eller att barnet inte får komma in är exempel på kränkningar. Det är också kränkande att nedvärdera ett barn och komma med nedlåtande kommentarer (Föräldrabalken, En kommentar, Gösta Wallin m.fl. Juno version 24, publicerad digitalt 2025-08-20 angående 6 kap. 1 § FB).

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet, 6 kap. 5 § FB. I en situation där det förekommer våld eller andra former av övergrepp från en förälders sida bör gemensam vårdnad i de allra flesta fall vara utesluten (prop. 2020/21:150 s. 133). Om den ena föräldern

utsätter barnet eller någon annan familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling har det ansetts i princip vara bäst för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden (prop. 2005/06:99 s. 51).

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa, 6 kap. 15 § FB. Införandet av lydelsen ”utom när det strider mot barnets bästa” som gäller från den 1 januari 2025 har till syfte att stärka skyddet för barn mot en förälder som har utövat våld (prop. 2024/25:10 s. 22 f.). Även om våldet varit av mindre allvarligt slag eller bestått i kränkningar från en förälder mot barnet kan ett umgänge anses vara oförenligt med barnets bästa (prop. 2024/25:10 s. 78).

Vårdnad

BB är dömd för barnmisshandel i tre fall och barnfridsbrott i två fall. De brottsliga gärningarna är begångna någon gång under april 2022, juli 2022 respektive september 2022. Misshandelsbrotten har varit riktade mot CC och EE och barnfridsbrotten mot CC och DD. I brottmål gäller ett högre beviskrav än i vårdnadsmål där beviskravet är sannolikt. Av utredningen i målet, främst filmerna, framgår klart att BB på olika sätt har utsatt sina barn för fysisk och psykisk misshandel och även kränkt dem. Det direkta våldet har riktats mot de två äldre barnen och framför allt mot EE. I hemmet och denna miljö har också det yngsta barnet DD befunnit sig. Enligt AA började BB att bete sig illa mot barnen när CC var 4 år, EE ca 3 år och DD bara några månader. BB har sagt att han tror att det kan stämma. När det gäller omfattningen av våldet går uppgifterna isär men filmerna och den SMS-konversation som AA har åberopat, visar att såväl fysiskt som psykiskt våld samt kränkande behandling har ägt rum i en sådan omfattning att det inte är att anse som tillfälliga handlingar. Det handlar alltså om tre barn som varit utsatta för olika typer av våld av sin egen pappa i deras hem under flera år och som fortfarande är att anse som nära i tiden. CC och EE är särskilt påverkade av sina upplevelser och delger fortfarande andra såsom kamrater eller myndighetspersoner vad de varit

med om. BB är, genom det våld som han har utövat mot sina barn, att anse som en olämplig vårdnadshavare.

När det gäller AA så visar utredningen att hon på flera sätt sätter barnens bästa i främsta rummet. AA har genomgående varit hjälpsökande och tagit ansvar för barnen i förhållande till deras behov av vård, skola och omsorg. I filmerna framgår det att hon på olika sätt försöker få BB att sluta och lugna ner sig. AA har också när barnen sökt tröst och velat berätta vad som har hänt bemött dem lugnt och med känslomässig närhet. AA har också, trots det våld som barnen varit utsatta för, ändå sett till att barnen under medverkan av en till henne eller BB anhörig har fått möjlighet att upprätthålla en skyddad kontakt med honom. AA är att anse som en lämplig vårdnadshavare.

Eftersom tingsrätten kommit fram till att AA är lämplig vårdnadshavare och BB olämplig så ska hon ensam vara barnens vårdnadshavare. Vad som i övrigt har kommit fram i målet angående vårdnaden påverkar inte bedömningen.

Boende

Då AA tillerkänns ensam vårdnad ska inte tingsrätten pröva boende-frågan. Det noteras dock att parterna vid huvudförhandlingen har varit överens om att barnen ska ha sitt boende hos AA.

Umgänge

Tingsrätten har bedömt att BB inte längre ska vara vårdnadshavare på grund av det våld som han utsatt sina barn för. Att barnen på detta sätt varit våldsutsatta av honom och den ändrade lagstiftning som gäller från den 1 januari 2025 talar för att barnen inte längre ska ha något umgänge med honom. För att umgänge i någon form ändå ska komma i fråga behöver BB visa att han tagit emot behandling eller på annat sätt genomfört ett förändringsarbete som innebär att barnen vid ett umgänge med honom inte riskerar att på

nytt utsättas för våld. Det är också av vikt att barnen har haft ett umgänge med honom över tid utan några anmärkningar.

För att kunna tillgodogöra sig en behandling eller genomföra en förändring krävs det en insikt i vad som behöver förändras. BB har på ett plan tagit på sig ansvaret för vad han gjort men när enskilda händelser går igenom på ett mer konkret plan så har han en tendens att tona ned våldsinslaget och vad som faktiskt har hänt. När det gäller filmerna så håller han med om att hans agerande är helt oförsvarligt men när filmsekvensen där EE lyfts upp och flyttas ut bakom ytterdörren ska gås igenom så anser BB är det inte är fråga om något tag runt halsen utan något annat. Vidare har han inte begått några andra brottsliga gärningar mot barnen än de han är dömd för och han har inte heller slagit dem. Enligt honom har det främst handlat om att förhindra bråk och olyckor. Detta trots att filmerna och SMS-konversationen med AA ger en helt annan bild. Hans ansvarstagande har också vuxit fram i ett sent skede i processen eftersom han i sitt överklagande av brottmålsdomen i december 2024 ansåg att det han hade gjort inte var tillräckligt för att vara straffbart och att det inte mot hans förnekande var tillförlitligt styrkt. Enligt tingsrätten så är det mycket som talar för att BB inte fullt ut tar ansvar för sina handlingar.

När det sedan gäller det förändringsarbete som BB har genomgått så är det i huvudsak föräldrastödjande med socialtjänsten under ca ett år fram till juni/juli 2024 och merparten av programmet FF som ingått i hans skyddstillsyn. De föräldrastödjande samtalen kunde inte fortsätta eftersom BB inte kunde förstå behovet av att samtalen även behövde omfatta barnens perspektiv och upplevelser. Predovprogrammet är ett program som i tiden ligger efter brottmålsdomen och som i huvudsak har bestått av samtal och övningar. Att BB har tagit till sig den behandlingen och lärt sig mycket om sig själv, sitt beteende och alternativa handlingsmönster är ett steg i rätt riktning men den behandlingsinsatsen innefattar inte barnperspektivet. Sammantaget så finns det inte stöd för att BB har genomfört

ett förändringsarbete som omfattar en djupare förståelse för barnens situation, vad de varit med om och hur det kan påverka dem på kort och på lång sikt. Risken för att de på nytt ska utsättas för våld är därför sådan att det inte kan bli fråga om några oövervakade umgängen med barnen.

Barnen har alltsedan augusti 2023 haft ett skyddat umgänge med sin pappa. Det är beträffande CC och DD utrett att dessa har fungerat bra. Tingsrätten anser därför att umgänget med umgängesstöd varannan vecka kan fortsätta beträffande CC och DD fram till den 27 april 2026. Däremot ska inte umgänget med EE återupptas. EE mår dåligt och det finns en vårdplanering för honom som inkluderar en traumabehandling. För att den ska kunna genomföras behöver EE så få förändringar i sin tillvaro som är möjligt. Av det skälet ska inte något umgänge med BB påbörjas. Den bedömningen innebär att CC och DD:s videoumgänge med BB inte ska fortsätta eftersom det finns en risk att EE påverkas negativt av detta. I vart fall har inte parterna presenterat hur ett sådant videoumgänge ska kunna genomföras utan att EE påverkas.

Sammanfattning av tingsrättens bedömning

Med hänsyn till det våld som CC, EE och DD varit utsatta för så är det enligt tingsrätten för barnens bästa att AA får ensam vårdnad. Det är vidare för EE:s bästa att han inte har något umgänge med BB. För CC och DD:s bästa ska deras umgänge med BB begränsas till 1,5 timme varannan vecka med umgängesstöd i den av kommunen anvisade lokalen för den typen av umgänge.

Omedelbar verkställighet av domen

Det som nu bestämts om vårdnad och umgänge ska gälla omedelbart och utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Sekretess

AA har begärt att sekretess ska gälla för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i enlighet med 36 kap. 1 § andra stycket OSL. Tingsrätten anser att det under förhandlingen inom stängda dörrar har förekommit uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden på ett sådant sätt att det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. AA är beviljad sekretessmarkering enligt 22 kap. 1 § OSL varför även hennes personnummer är en sådan personlig uppgift som ska omfattas av sekretess. Tingsrätten anser därför att sekretessen för dessa uppgifter ska fortsätta att gälla. Det gäller även för partsbilagan till domen.

Ersättning

Alina Andras blev förordnad som rättshjälpsbiträde för AA genom en ansökan till tingsrätten den 4 september 2025. Det innebär att rättshjälpen endast kan omfatta kostnader som uppkommit från detta datum. Målet inleddes i tingsrätten den 10 oktober 2023 och inlagorna och bevisuppgifterna från framför allt Alina Andras har varit många och omfattande. Bevisuppgifter har fortsatt att läggas fram efter hennes förordnande som rättshjälpsbiträde och i några fall kan behovet av dessa inlagor ifrågasättas då det i vissa fall handlat om uppgifter som varit ostridiga. Trots detta stannar ändå tingsrätten vid att hennes ersättningsyrkande, bl.a. med hänsyn till att det avspeglar en kortare tidsrymd i slutet av processen, är att anse som skäligt. Hon tillerkänns därför begärd ersättning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 14 november 2025. Ange i överklagandet att det ska till Hovrätten för Nedre Norrland.

Carina Ferm Brodén

I avgörandet har även tre nämndemän deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se